

은행은 채무자 및 담보제공자에게 이 약정서상의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 은행여신거래 기본약관 및 이 약정서의 1부를 교부하여야 합니다.

추 가 약 정 서

(수익공유형 및 손익공유형 모기지대출 추가약정서)

팀 원	팀 장	부점장
본인 및 자서 확인		

굵은선 으로 표시된 란은 채무자가 반드시 자필로 기재하시기 바랍니다.

주식회사 국민은행 (주택도시기금 업무수탁은행) 앞 20 년 월 일

채 무 자 (인)

주 소

담보제공자 (인)

주 소

본인은 국토교통부 기금운용계획에 따라 주택도시기금으로 지원되는 수익공유형 및 손익공유형 모기지 대출 중 모기지 대출을 받기 위하여 국민은행과 체결한 년 월 일자 대출거래약정서(주택도시기금대출:가계용) 및 은행여신거래기본약관(가계용)에 추가하여 다음 각 사항을 약정하기로 합니다.

■ 용어의 정의

제 1 조 (처분손익 또는 평가손익)

- ① 주택 매입가격은 대출받은 자가 매입시 매매계약서에 기재한 가격을, 주택 매각가격은 대출 받은 자가 매각시 매매계약서에 기재한 가격을 말합니다.
- ② 시세조사가격은 한국부동산원이 조사한 주택가격을, 시세감정가격은 국토교통부장관이 지정한 감정평가기관(“이하 감정평가기관”)이 시세감정한 주택가격을 말합니다.
- ③ 처분손익이란 매각가격에서 매입가격을 차감한 금액을 말합니다. 다만, 매각가격을 미통보한 경우 제 7 조에 따라 처분손익을 산정하고, 주택매각가격을 감정평가기관의 시세감정가격 보다 5%(3 억원 이하 주택의 경우) 또는 15 백만원(3 억원 초과 주택의 경우) 이상 적게 신고할 경우에는 제 8 조에 따라 처분손익을 산정합니다.
- ④ 평가손익이란 주택을 매각하지 않고(상속 및 증여를 포함), 만기 또는 조기에 대출금을 전액 상환하는 경우 주택의 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 말합니다.
- ⑤ 재개발·재건축 등의 사유로 해당 주택이 멸실되는 경우와 리모델링으로 인해 중도상환하는 경우에는 「도시 및 주거환경정비법」 제 48 조 제⑤항 제 1 호에 의한 "중전 토지 및 건축물의 가격"에서 매입가격을 차감한 금액을 평가손익으로 합니다.
- ⑥ 법적절차에 의한 경우에는 낙찰가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.
- ⑦ 처분손익(평가손익)은 소유권 이전과 관련된 제반 비용, 주택 수리비용 등은 감안하지 않기로 합니다.
- ⑧ 처분손익은 주택매각에 따른 대출금 상환시(대출개시 3 년 초과) 양도소득세를 반영하지 아니하고 정산하며, 향후 양도소득세 납부내역을 제출하는 경우 양도소득세를 반영한 세후 이익을 기준으로 재정산하여 환출하기로 합니다. (다주택으로 인하여 양도소득세가 발생된 경우 제외)

위 제 1 조에 대한 설명을 듣고 동의함

본인

(인)



■ 수익공유형 모기지대출

제 2 조 (처분손익 또는 평가손익의 정산)

- ① 채무자가 주택을 매각, 대출만기 또는 중도상환하는 경우에는 약정에 의한 처분손익(평가손익)을 대출금 상환시에 대출금원리금에 추가하여 국민은행(주택도시기금 업무수탁은행)에 지급하기로 합니다. 단, 손실이 발생한 경우에는 제외합니다.
- ② 상기 제①항에 따라 처분손익(평가손익)을 정산하는 경우에는 대출금 상환시 또는 대출만기시 대출기간 중 원금 기준 평균잔액을 계산하고, 매입가격 대비 대출기간 중 원금기준 평균잔액 비율을 계산하여 처분손익(평가손익)에 그 해당 비율만큼을 지급하기로 합니다. 다만, 3년 이내에 일부를 중도상환하는 경우에는 대출 실행금액에서 해당 중도상환금을 차감하여 평균잔액을 계산합니다. 처분손익(평가손익)의 정산은 대출기간 중 원금기준 평균잔액에 연 3.5% 수익률을 적용한 금액을 최대한도로 합니다.
- ③ 대출개시일로 부터 3년 이내 상환하는 경우에는 정산하지 않습니다.

제 3 조 (조기상환수수료)

- ① 채무자가 대출개시일로 부터 3년 이내에 주택을 매각 또는 상환하는 경우에는 추가약정서 제 2 조에 추가하여 조기상환수수료를 지급하기로 합니다.
- 3년 이내 조기상환시 연 ()%
- 조기상환수수료 = 대출금액 × 조기상환수수료율 × 경과기간(대출취급일~상환일전일) / 365 (윤년366)
- ② 3년 경과 후 상환하는 경우 조기상환수수료는 없습니다.

위 제 2 조 ~ 제 3 조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본인	(인)
-------------------------------------	----	-----

■ 손익공유형 모기지대출

제 4 조 (처분손익 또는 평가손익의 정산)

- ① 채무자가 주택을 매각, 대출만기 또는 중도상환하는 경우에는 약정에 의한 처분손익(평가손익)을 대출금 상환시에 국민은행(주택도시기금 업무수탁은행)과 정산하기로 합니다. 정산은 대출비율(대출금액 / 주택매입가격)을 기준으로 하며, 처분손익의 대출비율 상당액은 국민은행(주택도시기금 업무수탁은행)에 귀속됩니다.
- ② 상기 ①항에 따라 처분이익이 발생할 경우에는 대출금 상환시에 대출 원리금에 추가하여 고객이 지급하며, 처분손실이 발생할 경우에는 대출금 상환시에 원리금 납부금액에서 공제하고 정산합니다.
- ③ 대출개시일로 부터 3년 이내 상환하는 경우에는 정산하지 않습니다.

제 5 조 (조기상환수수료)

- ① 채무자가 대출개시일로 부터 3년 이내에 주택을 매각 또는 상환하는 경우에는 추가약정서 제 4 조에 추가하여 조기상환수수료를 지급하기로 합니다.
- 3년 이내 조기상환시 연 ()%
- 조기상환수수료 = 대출금액 × 조기상환수수료율 × 경과기간(대출취급일~상환일전일) / 365 (윤년366)
- ② 3년 경과 후 상환하는 경우 조기상환수수료는 없습니다.

위 제 4 조 ~ 제 5 조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본인	(인)
-------------------------------------	----	-----

■ 공통사항

제 6 조 (처분손익 또는 평가손익의 확정시기)

처분손익(평가손익)은 주택매각시에, 매각없이 대출금을 중도상환할 경우에는 상환시에, 대출금 만기가 도래할 경우에는 만기시에 확정하기로 합니다. 다만, 실거래가 신고의무를 위반한 경우에는 제 8 조에 따라, 만기가 도래하지 않고 법적절차에 의한 회수시에는 제 1 조 제⑥항에 따라 처분손익을 확정합니다.



제 7 조 (주택 매각 계획 통보 의무)

- ① 매각 및 기타의 사유로 소유권을 이전하는 경우에는 소유권 이전등기 1 개월 전까지 매각 예정일자, 예정매각가격 등 소유권 이전과 관련된 "매각계획서"를 은행에 제출하여야 합니다.
- ② "매각계획서"를 제출하지 않는 경우에는 감정평가기관의 시세감정가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다. 단, 통보없이 매각하더라도 실거래가(매각가격)가격이 감정평가기관의 시세감정가격 보다 높은 경우에는 매각가격에서 매입가격을 차감한 금액을 처분손익으로 합니다.
- ③ 고객이 제 2 조제 2 항에 따라 처분(평가)손익을 최대한도로 정산 요청하는 경우에는 제 1 항과 제 2 항을 적용하지 않습니다.

제 8 조 (매각가격의 검증)

- ① 은행은 "매각계획서"가 접수되면 감정평가기관에 해당 주택에 대해 시세감정을 의뢰하고, 감정평가기관의 시세감정가격을 고객에게 통보하기로 합니다.
- ② 매각계획서상 예정가격이 시세감정가격보다 5%(3 억원 이하 주택의 경우) 또는 15 백만원(3 억원 초과 주택의 경우) 이상 적게 신고된 경우에는 부동산중개업자가 서명한 실거래가 확인서를 은행이 요구할 수 있습니다.
- ③ 대출받은 자는 주택을 매각시 매매계약서를 제출하고, 매각가격이 시세감정가격보다 5%(3 억원 이하 주택의 경우) 또는 15 백만원(3 억원 초과 주택의 경우) 이상 적게 기재된 경우 은행은 매각가격을 검증 합니다.
- ④ 은행은 매각가격 검증 결과 실거래가 신고의무 위반사항이 적발되면 시세감정가격에서 매입 금액을 차감한 차액을 최종 처분손익으로 확정합니다.
- ⑤ 고객이 제 2 조제 2 항에 따라 처분(평가)손익을 최대한도로 정산 요청하는 경우에는 제 1 항 내지 제 4 항에도 불구하고 감정평가기관의 시세감정 및 은행의 매각가격 검증을 생략합니다.

제 9 조 (우선매수청구권)

- ① 고객이 제출한 "매각계획서"의 예정매각가격이 감정평가기관의 시세감정가격보다 10% 이상 낮을 경우에는 주택도시보증공사, LH 또는 주택도시보증공사는 고객에게 매각예정일 2 주 전까지 "우선매수청구권" 행사 여부를 통지하고, 고객이 제출한 예정매각가격으로 해당 주택에 대한 "우선매수청구권"을 행사할 수 있습니다.
다만, 고객이 제 8 조제 5 항에 따라 처분손익을 최대한도로 정산 요청하는 경우 우선매수청구권을 행사하지 않습니다.
- ② "우선매수청구권" 행사 통지에도 불구하고, 당해 주택을 제 3 자에게 매각한 경우에는 매각 가격이 아닌 감정평가기관의 시세감정가액으로 처분손익을 산정합니다.

제 10 조 (임의 처분 금지 사항)

은행의 동의없이 주택을 처분하거나, 주택을 처분 후 본건 대출을 상환하지 않는 경우 기한이익을 상실 하기로 하며, 위 사항을 위반할 경우 민·형사상의 불이익을 받을 수 있습니다.

위 제 6 조 ~ 제 10 조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본인	(인)
--------------------------------------	----	-----



■ 은행여신거래기본약관(가계용) 특약 사항

제 11 조 (비용의 부담)

은행여신거래기본약관 제 4 조에도 불구하고 한국부동산원의 시세조사비용 및 감정평가기관의 시세 감정비용은 대출 취급시 또는 만기상환시에는 은행이 부담하며, 대출개시일 이후 주택을 매각 하거나 대출금을 중도에 상환하는 경우의 시세감정비용은 채무자가 부담하기로 합니다.

제 12 조 (대출금 기한전 상환)

은행여신거래기본약관 제 9 조에도 불구하고 대출금의 일부 상환은 실행일로부터 3 년 이내에서 최초 취급된 대출금액의 최대 50%까지 백만원 단위로 가능하며, 전액을 상환하는 경우에는 7 영업일 전까지 은행에 통보하여야 합니다.

제 13 조 (기한이익 상실)

고객이 처분손익(평가손익)을 정산하지 않는 경우에는 은행여신거래기본약관 제 7 조 제④항에 따라 은행은 처분손익(평가손익)의 정산을 서면으로 독촉하고, 그 통지의 도달일로부터 10 일 이상으로 은행이 정한 기간이 경과하면 채무자는 은행에 대해 당해 채무 전부의 기한이익을 상실하여, 곧 이를 갚아야 할 의무를 집니다.

제 14 조 (변제 · 일부 상계와 총당)

채무자가 변제하거나 은행이 은행여신거래기본약관 제 10 조에 의한 상계를 할 경우에는 은행여신거래기본약관 제 13 조 제①항에도 불구하고 채무변제의 순서는 비용, 이자, 조기상환수수료, 원금, 처분손익의 순서로 총당하기로 합니다. 그러나 은행은 채무자에게 불리하지 않은 범위내에서 총당순서를 달리 할 수 있습니다.

제 15 조 (기타)

상기 약정에서 특별히 정하지 않은 사항은 국토교통부의 「주택도시기금 운용 및 관리규정」, 「기금 운용계획」에 따르기로 합니다.

제 16 조 (기타 특약 사항)

--

위 제 11 조 ~ 제 16 조 거래조건에 대한 설명을 듣고 동의함	본인	(인)
---------------------------------------	----	-----

이 추가약정서 사본을 확실히 수령하였으며 그 내용에 대하여 충분한 설명을 듣고 이해하였습니다.	
채무자	(인)
담보제공자	(인)

